湖南省宁乡市人民法院

诚信诉讼承诺书

一、本人已仔细阅读《诚信诉讼告知书》，清楚并理解其内容。在此本人郑重承诺：

二、本人保证提交法院的证据材料内容真实，不存在伪造、编造、隐匿证据等虚假情形；

三、本人保证在所参与的立案、审判、执行、再审等一切诉讼活动中坚决杜绝滥用诉权、虚假陈述、隐瞒关键事实、虚假诉讼等不诚信诉讼行为的发生；

四、本人诉讼文书上的签名、印章真实，证据材料内容真实，所提供的被告信息真实等，并承诺若违反承诺内容愿意承担相应的法律责任。

承诺人签名：_____

年　　月　　日

附法律条文：

《民诉法解释》第一百一十条规定："人民法院认为有必要的，可以要求当事人本人到庭，就案件有关事实接受询问。在询问当事人之前，可以要求其签署保证书。保证书应当载明据实陈述、如有虚假陈述愿意接受处罚等内容。当事人应当在保证书上签名或者捺印。"

诚信诉讼告知书

为保障审判、执行活动的公开、公正、公信，防范非诚信诉讼行为干扰司法活动，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十二条及相关法律和司法解释，本院对当事人及诉讼参与人在诉讼期间有违反诚实信用原则的行为予以记录，并与社会征信公共平台对接，若有被记录诉讼失信行为信息的，将可能对被记录人生产经营、申请贷款、办理按揭、购房置业、投资兴业、获得荣誉、出国出境等社会日常活动产生不利影响。

本记录实行失信信息变更与消灭制度，当失信行业得以纠正或修补后，本院将依照其失信程度的级别和补救程，度予以变更记录，减轻失信记录级别或消灭失信记录。

为此，请你（你单位）予以重视，并遵循诚实信用，自觉做到依法诉讼、杜绝失信行为。

附：诉讼失信行为

一、立案

1、当事人虚构事实、伪造证据申请立案。

2、原告隐瞒事前与对方达成的司法管辖协议条款或关于解决纠纷途径约定，违约申请立案。

3、原告及其代理人故意混淆案由、虚构事实、故意制造其他条件，寻求有利于己方的管辖权，导致发生错误立案。

4、当事人、代理人隐瞒起诉事实已经存在生效裁判，并就所涉同一事实再行起诉。

5、原告及其代理人故意隐瞒案件客观事实，申请导致保全错误。

6、当事人串通以损害他人合法权益为目的达成和解协议、申请立案。

二、审判

7、当事人、代理人无正当理由不配合法院送达工作，拒绝接收法院送达的起诉状副本、传票、应诉通知书、判决书等法律文书。

8、当事人无正当理由拒不出庭。

9、故意提供对方当事人虚假地址，或故意隐瞒对方当事人的真实地址，导致错误送达或不能向对方当事人合法送达的。

10、当事人、代理人通过胁迫、欺诈等不法行为妨害对方的诉讼活动。

11、当事人恶意滥用诉权、代理人故意越权代理妨害诉讼活动。

12、当事人、代理人故意虚构事实、证据，造成诉讼中止、举证延期等而拖延庭审的活动。

13、当事人、委托代理人伪造、变造虚假诉讼材料，逃避法律责任。

14、辩护人、代理人唆使、帮助当事人违法规避法律责任。

15、当事人、代理人进行恶意诉讼，利用诉讼达到损害他人利益的。

16、当事人、代理人采取恶意串通、伪造证据、虚构事实等手段进行诉讼欺诈。

17、当事人、代理人无正当理由不配合鉴定或实施干扰鉴定。

三、执行

18、被执行人拒不在规定期限内申报财产或虚假报告财产。

19、被执行人拒不履行生效法律文书规定的给付义务，仍在投资兴业、买车购房、外出旅游等，或进行其他高消费活动。

20、被执行人无实质争议而提出执行异议申请等，试图拖延时间，规避执行。

21、被执行人以虚假诉讼或仲裁手段转移财产、虚构优先债权或者参与分配等方式规避执行。

22、被执行人利用银行之间的“待结算账户”规避执行，或闲置“基本账户”，自其他不明账户违规收支生产经营款项，规避执行。

23、中介机构违反执业规程，故意提供虚假信息、资料，出具虚假验资报告、评估报告、审计报告或其他证明文件。

24、中介机构采取不正当竞争手段，损害委托人或他人利益。

25、协助单位消极协助执行，或拒不履行协助义务，或向当事人通风报信，甚至妨碍、阻挠法院执行，帮助当事人规避法律责任。

26、被执行人隐匿财产、虚构债务或者以其他方式隐藏、转移、处置可供执行的财产。

27、被执行人通过离婚析产、不依法清算、改制重组、关联交易、财产混同等方式恶意转移财产的。

四、其他

28、在审判、执行过程中为规避法律责任转移、变卖财产、隐匿、毁损财产。

29、当事人、代理人采取煽动闹事、集体上访等不正当行为，严重干扰诉讼活动。

30、当事人、代理人通过关系疏通、金钱贿赂、吃请说情等方式，影响执行人员依法履职，干扰诉讼活动、逃避法律责任。

31、当事人、代理人捏造、扭曲事实，向法院纪检监察部门反映所谓的办案人员违纪违法情况，干扰法院工作。

32、当事人、代理人捏造事实、散布虚假信息，损害、诋毁法院，或侮辱、诽谤、威胁法院工作人员。

33、当事人，代理人编造虚假事实，通过发布微博、论坛发帖、撰写博客等，试图发动网络舆情来干扰审判、执行活动。

34、在审判、执行过程中有其他违背诚实信用原则、干扰司法活动的失信行为。

宁乡市人民法院

湖南省宁乡市人民法院
调解意愿确认书

为促使双方互谅互让，帮助当事人高效、便捷地解决争议，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十五条的规定，当事人起诉到人民法院的民事纠纷，经当事人同意，适宜调解的，先行调解，法院将对案件进行先行调解。现将调解的有关事项告知如下：

1. 调解可以使双方当事人理性平和解决纠纷，有效维护双方关系的和谐，更有利于纠纷的实质性化解。

2. 适宜调解的案件在立案后审理程序前开展调解，由法院委托特邀调解组织或特邀调解员调解。

3. 调解遵循当事人自愿原则，不得强迫。调解协议内容不得违反法律规定。

4. 调解期限自调解员或者调解组织签字接收法院移送材料之日起计算，双方有调解意向的，自愿同意将调解期限延长 30 日，延长的调解期限不计入审理期限。

登记立案后调解不成，或者调解期限届满一方当事人不同意继续调解的，案件将转入审理程序依法办理。

调解不成、转入审理程序前，人民法院将通知当事人依法交纳案件受理费。当事人应当在接到法院《交纳诉讼费用通知书》后次日起七日内向本院预交案件受理费，当事人未按时交纳的，依法按照自动撤诉处理。

5. 登记立案后开展调解工作的案件，法院将依法送达诉讼材料。

已阅读并充分理解调解意愿确认书的内容，接受并确认以上事项。

当事人签名（盖章）：

年　月　日